

1528903-34.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323192/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 21645387 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 9200/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2323192 - 47º D.P. CAPAO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528903-34.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528903-34.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323192/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 21645387 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 9200/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2323192 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE BATISTA RAMOS e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ANDRÉ BATISTA RAMOS e JULIANA DE FREITAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c o artigo 29, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na tarde de 28 de novembro de 2021, por volta das 14h26min, na Rua José Góes, altura do n.º 1, Jardim Capela, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso de pessoas, traziam consigo

e guardavam, para fins de tráfico, 132 (cento e trinta e duas) porções de cocaína, na forma conhecida como crack, pesando 32,7g (trinta e dois gramas e sete decigramas), 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína, pesando 15,7g (quinze gramas e sete decigramas) e 43 (quarenta e três) porções contendo Cannabis Sativa L, substância popularmente conhecida como maconha, pesando 86,5g (oitenta e seis gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (V. Auto de exibição e apreensão de fls. 32/33 e laudo de constatação de fls. 41/44).

Consta da denúncia que, segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados, previamente ajustados e agindo em concurso, traziam consigo e guardavam, para fins de entrega e consumo de terceiros, os entorpecentes acima descritos, quando foram avistados por policiais militares. O local já era conhecido pela venda de entorpecentes.

É da inicial que, ao notar a presença dos agentes públicos, o denunciado ANDRÉ jogou ao chão uma sacola que estava na sua posse, enquanto JULIANA portava uma bolsa.

Narra a denúncia que, diante da fundada suspeita, referidos policiais efetuaram a abordagem dos denunciados e, uma vez verificada a sacola jogada pelo denunciado, localizou-se em seu interior a totalidade dos entorpecentes apreendidos. Já no interior da bolsa portada por JULIANA foi encontrada a quantia de R\$ 1.042,00 (mil e quarenta e dois reais), dinheiro proveniente do comércio espúrio.

Extraí-se da exordial que indagados, ambos admitiram informalmente a prática do tráfico.

Segundo a acusação, diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante delito.

Por fim, é da denúncia que as circunstâncias em que se deram os fatos, a relevante quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias, em diversas porções individuais prontas para consumo, bem como a presença de dinheiro e o local onde se deram os fatos, evidenciam a destinação das substâncias a terceiros, de forma a configurar o crime de tráfico de drogas.

Por decisão exarada aos 29 de novembro de 2021, as prisões em flagrante foram homologadas e convertidas em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal e, nesta mesma ocasião, em relação a denunciada JULIANA foi concedido o benefício da prisão domiciliar (fls. 73/77).

Os réus foram citados (fls. 163 e 165).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou absolvição sumária dos acusados (fl. 169).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 28 de janeiro de 2022 (fl. 170).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos Réus nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as circunstâncias judiciais são favoráveis aos acusados, sendo certo que André Batista encontra-se detido cautelarmente há mais de 02 (dois) meses; b) a concessão aos acusados do direito de apelarem em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, ou ao menos a manutenção da prisão domiciliar concedida à ré Juliana.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A conduta imputada aos réus subsume-se ao tipo incriminador do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

A peça acusatória está amparada em prova de materialidade: Auto de Prisão em Flagrante (fl. 06), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 32/33), Boletim de Ocorrência (fls. 36/40), Laudo de Constatação (fls. 41/44), cuja conclusão foi resultado positivo para as substâncias cocaína (resultado dos Itens 1 e 2) e tetrahydrocannabinol (resultado do Item 3), Laudo Químico-Toxicológico definitivo (fls. 182/184), bem como pela prova oral colhida.

Extraí-se do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 182/184) que foi detectada a presença das substâncias: a) cocaína no item "1", total de 15,7 gramas b) cocaína (que estaria na forma de crack) no item "2", total de 32,7 gramas e, c) tetrahydrocannabinol no item "3", total de 86,5 gramas.

A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas diante da prova oral colhida em juízo.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Kleber Reis de Siqueira, policial militar, narrou, em síntese, que estavam patrulhando na data dos fatos quando adentraram em uma rua sem saída, viela estreita, conhecida pela venda de drogas. Visualizaram o casal e eles começaram a andar sentido à equipe e nesse momento o réu dispensou uma sacola e a Juliana permaneceu com uma bolsa. Questionados, ao abrir a bolsa da Juliana tinha dinheiro trocado e ela não sabia falar de onde tinha vindo. O outro policial foi até o local onde tinha sido dispensada a sacola e no interior da sacola tinha droga, tinha maconha e cocaína, não se recorda se tinha crack. Não lembra a quantidade exata. Na hora que foi localizada a droga, Juliana falou que faria o "recolhe" dos valores e tinha pouco mais de mil reais em cédulas trocadas e André falou que eles têm um bebê e estavam na prática de venda de droga. Quando avistados os réus estavam conversando. Só estavam os dois. A via é sem saída, onde eles estavam não tinha rota de fuga. O réu André dispensou a sacola no momento em que eles visualizaram a polícia. A droga estava fracionada, na forma como é vendida. Eles confirmaram durante a entrevista que são reincidentes.

Também foi ouvida em juízo a testemunha George Marcel dos Santos, policial militar, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que lembra dos réus presentes em audiência. Durante patrulhamento na tarde de domingo, deslocaram ao local que é sabido que ocorrer tráfico de entorpecentes. Quando entraram com a viatura visualizaram o casal. O rapaz jogou uma sacola e a ré estava com uma pequena bolsa. No local foi encontrada a sacola contendo entorpecentes. Veio positivo para maconha, cocaína e crack. A mulher falou que estava fazendo o "recolhe" do dinheiro e o rapaz falou que estava trabalhando no tráfico. Em um primeiro momento a ré falou que estava fazendo o "recolhe" do dinheiro. Eles falaram alguma coisa de terem um filho.

Ao serem interrogados em juízo, o réu ANDRÉ confessou a prática delitiva, ao passo que a Ré JULIANA negou o cometimento do crime.

Inferi-se do interrogatório do réu ANDRÉ, em síntese, que está com 30 anos de idade. Mora com a mãe. Tem dois filhos, um com 10 e o outro com 2 anos de idade. O filho mais novo é com a senhora Juliana. Estudou até o segundo grau completo. Já tem condenação por tráfico. Cumpriu a pena em 2016. Não vai mentir, realmente estava no local e estava usando muita droga. A família toda já estava atrás do interrogando, queriam internar o interrogando. Realmente estava lá. Estava cego. O interrogando fumava crack. Um monte de gente correu. Os policiais pegaram dinheiro, mas o dinheiro era para internar o interrogando. Não falou que estava no tráfico. Admite que estava com as drogas para vender. Não sabe a quantia exatamente, mas Juliana estava com o dinheiro para internar o interrogando. Não sabe dizer onde ela queria internar o interrogando, internação para caso de droga. Já ficou internado em clínica particular Jardim Xangri-lá e duas vezes em Itapeacerica. A ré Juliana era ajudante em um restaurante.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros

elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Extraí-se do interrogatório da ré JULIANA, colhido em juízo, em síntese, que está com 29 anos de idade. Mora com o André e o filho, que está com 2 anos e meio de idade. Trabalhava como atendente de restaurante, freelance, das 14:00 às 22:00 horas. A mãe ficava com o filho. Recebia R\$ 1.045,00/R\$ 1.050,00 por mês. Estava em livramento condicional desde 2018. Tem pena para cumprir até 2023. O Réu André usa drogas e tinha desaparecido de casa e procurou saber onde ele estava. Quando chegou no local, passou por volta de 20, 30 minutos, chegaram os policiais. Nesse dia era folga da interroganda. Estava com cerca de R\$ 1.000,00 em dinheiro. Estava com esse dinheiro porque era do pagamento. Naquele dia foi ao trabalho e recebeu o valor. Recebeu o valor do chefe Elilton. Não assinou recibo. Viu droga quando os policiais trouxeram, dentro de uma sacola de mercado. Quando chegou no local não viu sacola perto do André. No dia da abordagem André estava de chinelo e bermuda, ele não tinha sacola. Estava em busca do André para leva-lo para casa. Ocorre que, diante de todo conjunto probatório, a negativa de autoria apresentada pela ré JULIANA restou isolada, não podendo ser acolhida para inocentá-la. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

A finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela variedade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha); b) pela considerável quantidade de drogas apreendidas, incompatível com a condição de mero usuário (15,7g de cocaína; 32,7g de crack e 86,5g de maconha); c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas, prontas para comercialização; d) pela apreensão da importância em dinheiro – R\$ 1.042,00 (fl. 32); e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto a apreensão da quantidade de entorpecentes encontrados com os réus, não é lícito presumir que queiram prejudicar os acusados, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que os réus traziam consigo e guardavam as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, registrando-se a natureza e a variedade de entorpecentes, sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a autoria. Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase, verifico que os réus embora sejam reincidentes, circunstância que só será apreciada em segunda fase do cálculo da pena, não ostentam outro antecedente desabonador, conforme folha de antecedentes as fls. 50/55 e 56/61 e certidões as fls. 45/47 e 145/146. No mais, a culpabilidade dos réus não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência para ambos os réus. Com efeito, em relação a denunciada JULIANA extrai-se da certidão as fls. 45/47 e folha de antecedentes as fls. 56/61, que a Ré apresenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em processo no 0042098-93.2013.8.26.0050, da 6ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 21/11/2018. O denunciado ANDRÉ, por sua vez, consoante folha de antecedentes as fls. 50/55 e certidão as fls. 145/146, apresenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, em processo no 0063870-49.2012.8.26.0050, da 26ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 12/02/2014, com extinção da pena privativa de liberdade pelo cumprimento aos 20/04/2017.

Com relação ao Réu ANDRÉ, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 145/146), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

No tocante à Ré JULIANA, em segunda fase de aplicação de pena, em razão da agravante da reincidência, conforme acima exposto e certidão as fls. 147/149, aumento a pena privativa de liberdade em um 1/6, culminando na pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em terceira fase, insta salientar que, para ambos os réus, é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que são reincidentes, conforme mencionado, ambos ostentando condenação anterior por crime de tráfico de drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que não há como fixar no presente caso regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se que os réus são reincidentes específicos, não se olvidando a variedade e a natureza das drogas que traziam consigo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os réus ANDRÉ BATISTA RAMOS e JULIANA DE FREITAS, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 6 c.c. o artigo 29 do Código Penal, impondo ao Réu ANDRÉ BATISTA RAMOS a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 500 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo e para a Ré JULIANA DE FREITAS a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Considerando que os réus responderam a todo o processo presos, não se justificando as solturas agora que condenados, mantenho a prisão provisória. Com efeito, o crime

de tráfico é equiparado a hediondo, não se olvidando o risco que delitos desta espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e criminalidade. Registre-se, ainda, que os sentenciados são reincidentes específicos, pois tanto a Ré Juliana como o Réu André ostentam condenação anterior pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomendem-se os réus, registrando-se que foi concedido o benefício da prisão domiciliar para a Ré JULIANA, tendo em vista ter filho menor de 12 anos de idade, benefício que fica mantido.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno cada réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Determino a destruição das drogas apreendidas (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos sentenciados no "rol dos culpados" e expeçam-se guias de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 1.042,00 - fls. 102) em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intmem-se os réus, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA